

1501173-02.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCINE PINTO BATISTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

FRANCINE PINTO BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501173-02.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501173-02.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCINE PINTO BATISTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

FRANCINE PINTO BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90, porque no dia 29 de julho de 2021, às 11:00hrs, na Rua Dom Manoel, n.

200, Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, expunha à venda e guardava, sem autorização e para fins de entrega, de qualquer forma, ao consumo de terceiros, 37 (trinta e sete) invólucros, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido de 10,9g (dez gramas e nove decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Consta, ainda, que, no mesmo dia e em horário aproximado, na Rua Kurt Nimoendaju, n. 733, nesta cidade e comarca de Piracicaba, a ré tinha em depósito e guardava, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 09 (nove) porções de "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 9,7g (nove gramas e sete decigramas), e 159 (cento e cinquenta e nove) papelotes contendo cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 11g (onze gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificada para responder à acusação por escrito (fls. 92), foi apresentado pela ré defesa preliminar de fls. 108/109.

A denúncia foi recebida em 01/09/2021 (fls. 110/112), sendo a ré citada (fls. 104). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo a ré interrogada em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelas fotografias de fls. 08/11, pelo laudo de constatação provisória de fls. 14/19, pelo comprovante de depósito de fls. 76/77, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 78/80, positivo para maconha e cocaína.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

A ré, na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em juízo, a ré confessou que tinha drogas na tubulação e a estava vendendo no local. Tinha também drogas em sua casa, onde autorizou o ingresso dos policiais. A droga era sua e a vendia, não trabalhando para outro traficante.

E a confissão da ré encontra amparo na prova dos autos.

O policial civil Christiano Munhoz Rodrigues declarou que na data dos fatos, em diligências pela Rua Dom Manoel, visualizou a acusada mexendo em uma tubulação, conduta que chamou sua atenção. Optaram pela abordagem e, no cano em que ela mexia, seu parceiro localizou uma sacola plástica com 37 tubos eppendorf contendo cocaína.

A ré indicou que em sua residência havia outras porções de droga. No endereço por ela fornecido, com sua autorização, ingressaram no imóvel e, em uma mala de roupas por ela indicada, seu parceiro localizou mais 09 porções de cocaína, 159 papelotes de crack e quantia de R\$ 148,00 em dinheiro. A ré autorizou a entrada da equipe na residência e indicou onde a droga estava. Não conhecia a ré antes dos fatos.

Dessa forma indiscutível a autoria delitiva, eis que a própria ré admitiu que tinha as drogas e que as vendia. Além disso, foi surpreendida por policiais em local conhecido pela venda de entorpecentes e mexendo em local onde foram apreendidas 37 porções de cocaína. Em sua casa ainda mantinha sob guarda mais nove porções da mesma droga e outras 159 porções de crack.

A quantidade de drogas apreendidas não permite outra conclusão que não fosse a de que se destinava a consumo de terceiros, fato este confirmado pela acusada.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena da ré.

A ré é primária e confessou os fatos, pelo que fixo sua pena base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, compensando-se a maior quantidade de entorpecente com a confissão espontânea.

Embora primária, a acusada foi presa novamente pela mesma prática delitiva menos de um mês depois de alcançar a liberdade nos presentes autos (fls. 145), a revelar a habitualidade no tráfico de drogas, o que impede a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu FRANCINE PINTO BATISTA, RG: 46166174, SP, filho(a) de Maria Augusta Rosa Batista e Arlindo Pinto Batista) a uma pena de cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90.

Diante da pena aplicada e da gravidade da conduta a ela imputada, não faz a ré jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solta e poderá recorrer em liberdade.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA